

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 301/2538

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด

โจทก์

นายกิตติพงษ์ นิยมสุด กับพวก

จำเลย

นายกิตติพงษ์ นิยมสุด จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 โต้แย้งว่าจำเลยที่ 1 มิได้ประมาทเพียงฝ่ายเดียวโดยเป็นการประมาททั้งสองฝ่ายจึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงซึ่งทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ที่แก้ไขแล้ว จึงไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 คืบค้ำขึ้นศาลทั้งหมดแก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 เห็นว่า ฎีกาที่ว่า ศาลอุทธรณ์หยิบยก ข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏในสำนวนเรื่องระยะห่างระหว่าง รถของจำเลยที่ 1 ซึ่งขับตามหลังรถของโจทก์ขึ้นมาวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ประมาทแต่ฝ่ายเดียว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และฎีกาว่า เมื่อนายปิยะมีส่วนในการกระทำโดยประมาทด้วย โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยจึงไม่มีสิทธิรับช่วงสิทธิฟ้องคดีนั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย โปรดยกคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนา คำร้องแล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้เงิน 75,750 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2532 เป็นต้นไปจนกว่าจะใช้เงินเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดัง

กล่าว(อันดับ 124) จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ โดยไม่ได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 125)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 1 ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันมาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 1 ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันมาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1

(สมชัย สายเชื้อ-สะสม สิริเจริญสุข-ชัยนาท พันดวงศ์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ